



P U T U S A N
Nomor 515/Pid.B/2024/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IKA SARI ALIAS IKA;**
2. Tempat lahir : Sei Rumbia;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/26 April 1995;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Divisi 03 Perkebunan Sei Rumbia Desa Sei Rumbia Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan Domisili : Perumahan Catelya Desa Sosopan Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 515/Pid.B/2024/PN Rap tanggal 11 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 515/Pid.B/2024/PN Rap tanggal 11 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 515/Pid.B/2024/PN Rap



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IKA SARI Alias IKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penganiayaan” melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IKA SARI Alias IKA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara Lisan yang disampaikan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-194/Eoh.2/LABUSEL/06/2024 tanggal 9 Juli 2024 sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa IKA SARI Alias IKA pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekitar Pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Dusun Sosopan Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan tepatnya di dalam rumah SUSILAWATI LUBIS atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “penganiayaan”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekitar Pukul 09.30 WIB bertempat di Dusun Sosopan Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan tepatnya di dalam rumah SUSILAWATI LUBIS, Terdakwa IKA SARI Alias IKA menemui SUSILAWATI LUBIS, kemudian Terdakwa IKA SARI Alias IKA meminta KTP miliknya dari SUSILAWATI LUBIS, selanjutnya SUSILAWATI LUBIS pun langsung memberikan KTP milik Terdakwa IKA SARI Alias IKA, lalu Terdakwa IKA SARI Alias IKA mempermasalahkan ucapan SUSILAWATI LUBIS yang memfitnah Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IKA SARI Alias IKA yang bekerja tidak baik di usaha laundry milik SUSILAWATI LUBIS, sehingga terjadilah keributan dan pertengkaran antara Terdakwa IKA SARI Alias IKA dengan SUSILAWATI LUBIS, hingga SUSILAWATI LUBIS mengusir Terdakwa IKA SARI Alias IKA dari rumah SUSILAWATI LUBIS sambil mendorong tubuh Terdakwa IKA SARI Alias IKA, kemudian Terdakwa IKA SARI Alias IKA menjadi emosi sehingga Terdakwa IKA SARI Alias IKA memukul wajah SUSILAWATI LUBIS dengan menggunakan tangan Terdakwa IKA SARI Alias IKA, kemudian datangnya ADZKA GIZEL WADIANSAN HARAHAP (anak SUSILAWATI LUBIS) dalam keadaan menangis mendekati SUSILAWATI LUBIS, lalu Terdakwa IKA SARI Alias IKA kembali menunjang perut SUSILAWATI LUBIS dengan menggunakan kaki Terdakwa IKA SARI Alias IKA dan kembali memukul tangan serta wajah SUSILAWATI LUBIS hingga akhirnya ADZKA GIZEL WADIANSAN HARAHAP pergi keluar rumah dan berteriak minta tolong, selanjutnya datangnya MUHAMMAD ROHIMIN dan langsung meleraikan Terdakwa IKA SARI Alias IKA.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa IKA SARI Alias IKA, maka SUSILAWATI LUBIS mengalami :

- Luka robek pada bibir atas kanan tiga sentimeter dari garis tengah tubuh dan dua sentimeter di atas bibir atas dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, dalam nol koma dua sentimeter
- Luka robek pada dagu, enam sentimeter ke arah kanan dari garis tengah tubuh dan tiga sentimeter dari sudut bibir kanan dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, dalam nol koma lima sentimeter.

sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Revertum No : 445/001/UPT-RSUD/II/2024 tanggal 15 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurbainah Harahap pada RSUD Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan selaku Dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap SUSILAWATI LUBIS, selain itu SUSILAWATI LUBIS juga terhalang melakukan aktifitasnya sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan ;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 515/Pid.B/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Susilawati Lubis alias Susi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah memukul Saksi dengan menggunakan kunci sepeda motor pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 09.30 WIB di Jalan Dusun Sosopan Desa Sosopan Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu tepatnya didalam rumah Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 09.30 WIB pada saat itu Saksi sedang berada dirumah Saksi dan pada saat itu Saksi sedang mencuci pakaian bersama Saksi Devani Syaputri alias Vani lalu tiba-tiba datang Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi dan langsung menuju dapur;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi "Bu, minta KTP saya" lalu Saksi pun mengambil KTP milik Terdakwa dari dalam kamar lalu Saksi berikan kepada Terdakwa lalu setelah memberikan KTP tersebut kepada Terdakwa lalu tiba-tiba Terdakwa langsung mengatakan kepada Saksi "Kenapa keberatan kau, kalau aku kerja bawa anak" sambil menunjuk-nunjuk Saksi pakai jari telunjuknya;
- Bahwa selanjutnya Saksi pun menjawab dengan mengatakan "Jangan kau tunjuk-tunjuk aku", kok jadi manggil kau, kau sama ku dan kalau memang gak suka aku, kau kerja disini gak mungkinlah ku jagain anakmu" lalu Saksi pun kembali mengatakan "Kau dengar ya, kau cari kerjaan kayak yang ku buat sama mu, kau kerja dijemput, pulang diantar dan aku jagain anakmu, kau carilah dulu tempat kerja lain kayak gitu" sambil Saksi menyorong badan Terdakwa dan berkata kembali kepada Terdakwa "Udahlah pulanglah kau dari rumah ku, jangan kau pijakkan kakimu dirumah ku";
- Bahwa kemudian Terdakwa menjawab dengan mengatakan "Masih numpang nya kau dirumah ini" lalu Saksi mengatakan "Numpang pun aku, bukan rumah mu yang ku tumpangi" sambil Saksi mendorong Terdakwa agar pulang pulang atau keluar dari rumah Saksi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung menumbuk wajah Saksi sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanannya lalu kemudian



anak Saksi yang pada saat itu sedang berada didapur langsung datang menghampiri sambil menangis dan memeluk Saksi;

- Bahwa kemudian Saksi pun memegang Anak Saksi dengan tangan kiri Saksi dan tangan kanan Saksi mendorong-dorong Terdakwa agar keluar dari rumah Saksi, dan setelah itu Terdakwa kembali menumbuk tangan Saksi sebelah kiri dan juga wajah Saksi sebelah kanan sambil menggenggam kunci sepeda motornya;

- Bahwa selanjutnya anak Saksi yang bernama Gijel berlari keluar meminta tolong ke pada Satpam yang kebetulan sedang berjaga disebuah rumah tepat di samping rumah Saksi akan tetapi Saksi kembali menyorong-nyorong Terdakwa agar keluar dari rumah Saksi dan tepat diteras rumah Saksi, Terdakwa sempat mengambil batu dan hendak melempar kepada Saksi namun Satpam yang dipanggil Anak Saksi tersebut langsung memberhentikan Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk pulang;

- Bahwa kemudian Saksi menelpon Kakak Saksi yang bernama Hj. Dian dan menceritakan kejadian tersebut lalu atas kejadian tersebut Saksi membuat laporan ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka pada bagian wajah tepatnya dibagian rahang sebelah kiri dan kanan Saksi serta perut Saksi sebelah kiri lebam sehingga membuat Saksi Demam dan terbaring ditempat tidur dan Saksi terhalang melakukan aktifitas sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Devani Syaputri alias Vani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah memukul Saksi Susilawati Lubis alias Susi dengan menggunakan kunci sepeda motor pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 09.30 WIB di Jalan Dusun Sosopan Desa Sosopan Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu tepatnya didalam rumah Saksi Susilawati Lubis alias Susi;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 09.30 WIB pada saat itu Saksi sedang bekerja dirumah Saksi Susilawati Lubis alias Susi atau



bekerja untuk Laundrinya dan pada saat itu Saksi dengan Saksi Susilawati Lubis alias Susi sedang dikamar mandi menyuci pakaian pelanggan Laundri;

- Bahwa kemudian tiba-tiba datanglah Terdakwa kerumah Saksi Susilawati Lubis alias Susi dan langsung masuk ke dapur dan menghampiri Susilawati Lubis alias Susi dengan mengatakan "Mana KTP ku" lalu Saksi Susilawati Lubis alias Susi pun mengambil KTP milik Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya setelah itu Saksi mendengar Saksi Susilawati Lubis alias Susi dengan Terdakwa bertengkar atau cek-cok dan dari Saksi dengar pada saat itu Terdakwa mengatakan "Kenapa kau gak senang sama ku, karena aku kerja bawak anak ya" lalu Saksi mendengar Saksi Susilawati Lubis alias Susi mengatakan "Kalau aku gak senang kau keja sama ku gak mungkin kau, ku antar jemput kerja dan aku jagai anak mu pada saat kau kerja";

- Bahwa kemudian Saksi mendengar Terdakwa dan Saksi Susilawati Lubis alias Susi ribut pada saat itu Saksi pun mendekati mereka dan tiba-tiba Terdakwa langsung menumbuk rahang Saksi Susilawati Lubis alias Susi sebelah kiri dan kanan dengan menggunakan tangannya secara bergantian dan pada saat itu anak dari Saksi Susilawati Lubis alias Susi pun menangis;

- Bahwa selanjutnya Saksi Susilawati Lubis alias Susi memegang anaknya karena takut kena pukul Terdakwa lalu Terdakwa semakin leluasa memukul Saksi Susilawati Lubis alias Susi dan kemudian Terdakwa menunjang perut Saksi Susilawati Lubis alias Susi;

- Bahwa kemudian setelah itu pada saat Terdakwa mau pergi meninggalkan rumah Saksi Susilawati Lubis alias Susi, Terdakwa pun memukul tangan kiri Saksi Susilawati Lubis alias Susi dengan menggunakan kunci sepeda motornya dan setelah itu Terdakwa pergi dari rumah Saksi Susilawati Lubis alias Susi;

- Bahwa selanjutnya Saksi diajak Saksi Susilawati Lubis alias Susi ke Polres Labuhanbatu Selatan untuk membuat laporan atas kejadian tersebut guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Susilawati Lubis alias Susi mengalami luka pada bagian wajah tepatnya dibagian rahang sebelah kiri dan kanan Saksi Susilawati Lubis alias Susi serta perut Saksi Susilawati Lubis alias Susi sebelah kiri lebam sehingga membuat



Saksi Susilawati Lubis alias Susi Demam dan terbaring ditempat tidur dan Saksi Susilawati Lubis alias Susi terhalang melakukan aktifitas sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah memukul Saksi Susilawati Lubis alias Susi dengan menggunakan kunci sepeda motor pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 09.30 WIB di Jalan Dusun Sosopan Desa Sosopan Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu tepatnya didalam rumah Saksi Susilawati Lubis alias Susi;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara Terdakwa menumbuk rahang dari Saksi Susilawati Lubis alias Susi sebelah kiri dan kanan dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan Terdakwa juga menunjang perut Saksi Susilawati Lubis alias Susi;
- Bahwa adapun sebab Terdakwa memukul Saksi Susilawati Lubis alias Susi adalah karena Saksi Susilawati Lubis alias Susi lebih dahulu menampar Terdakwa
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Susilawati Lubis alias Susi mengalami luka pada bagian wajah tepatnya dibagian rahang sebelah kiri dan kanan Saksi Susilawati Lubis alias Susi serta perut Saksi Susilawati Lubis alias Susi sebelah kiri lebam sehingga membuat Saksi Susilawati Lubis alias Susi Demam dan terbaring ditempat tidur dan Saksi Susilawati Lubis alias Susi terhalang melakukan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan / ade charge dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa: Visum Et Repertum Nomor 445/001/UPT.RSUD/II/2024 tanggal 15 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh dr. Nurbainah Harahap, dokter umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di UPT. RSUD Kotapinang dengan hasil pemeriksaan luka robek akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah memukul Saksi Susilawati Lubis alias Susi dengan menggunakan kunci sepeda motor pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 09.30 WIB di Jalan Dusun Sosopan Desa Sosopan Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu tepatnya didalam rumah Saksi Susilawati Lubis alias Susi;
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 09.30 WIB pada saat itu Saksi Susilawati Lubis alias Susi sedang berada dirumah Saksi Susilawati Lubis alias Susi dan pada saat itu Saksi Susilawati Lubis alias Susi sedang mencuci pakaian bersama Saksi Devani Syaputri alias Vani lalu tiba-tiba datang Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Susilawati Lubis alias Susi dan langsung menuju dapur;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Susilawati Lubis alias Susi "Bu, minta KTP saya" lalu Saksi Susilawati Lubis alias Susi pun mengambil KTP milik Terdakwa dari dalam kamar lalu Saksi Susilawati Lubis alias Susi berikan kepada Terdakwa lalu setelah memberikan KTP tersebut kepada Terdakwa lalu tiba-tiba Terdakwa langsung mengatakan kepada Saksi Susilawati Lubis alias Susi "Kenapa keberatan kau, kalau aku kerja bawa anak" sambil menunjuk-nunjuk Saksi Susilawati Lubis alias Susi pakai jari telunjuknya;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi Susilawati Lubis alias Susi pun menjawab dengan mengatakan "Jangan kau tunjuk-tunjuk aku", kok jadi manggil kau, kau sama ku dan kalau memang gak suka aku, kau kerja disini gak mungkinlah ku jagain anakmu" lalu Saksi Susilawati Lubis alias Susi pun kembali mengatakan "Kau dengar ya, kau cari kerja kayak yang ku buat sama mu, kau kerja dijemput, pulang diantar dan aku jagain anakmu, kau carilah dulu tempat kerja lain kayak gitu" sambil Saksi Susilawati Lubis alias Susi menyorong badan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 515/Pid.B/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Terdakwa dan berkata kembali kepada Terdakwa "Udahlah pulanglah kau dari rumah ku, jangan kau pijakkan kakimu dirumah ku";

- Bahwa benar kemudian Terdakwa menjawab dengan mengatakan "Masih numpang nya kau dirumah ini" lalu Saksi Susilawati Lubis alias Susi mengatakan "Numpang pun aku, bukan rumah mu yang ku tumpangi" sambil Saksi Susilawati Lubis alias Susi mendorong Terdakwa agar pulang pulang atau keluar dari rumah Saksi Susilawati Lubis alias Susi;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa langsung menumbuk wajah Saksi Susilawati Lubis alias Susi sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanannya lalu kemudian anak Saksi Susilawati Lubis alias Susi yang pada saat itu sedang berada didapur langsung datang menghampiri sambil menangis dan memeluk Saksi Susilawati Lubis alias Susi;

- Bahwa benar kemudian Saksi Susilawati Lubis alias Susi pun memegang Anak Saksi Susilawati Lubis alias Susi dengan tangan kiri Saksi Susilawati Lubis alias Susi dan tangan kanan Saksi Susilawati Lubis alias Susi mendorong-dorong Terdakwa agar keluar dari rumah Saksi Susilawati Lubis alias Susi, dan setelah itu Terdakwa kembali menumbuk tangan Saksi Susilawati Lubis alias Susi sebelah kiri dan juga wajah Saksi Susilawati Lubis alias Susi sebelah kanan sambil menggenggam kunci sepeda motornya;

- Bahwa benar selanjutnya anak Saksi Susilawati Lubis alias Susi yang bernama Gijel berlari keluar meminta tolong ke pada Satpam yang kebetulan sedang berjaga disebuah rumah tepat di samping rumah Saksi Susilawati Lubis alias Susi akan tetapi Saksi Susilawati Lubis alias Susi kembali menyorong-nyorong Terdakwa agar keluar dari rumah Saksi Susilawati Lubis alias Susi dan tepat diteras rumah Saksi Susilawati Lubis alias Susi, Terdakwa sempat mengambil batu dan hendak melempar kepada Saksi Susilawati Lubis alias Susi namun Satpam yang dipanggil Anak Saksi Susilawati Lubis alias Susi tersebut langsung memberhentikan Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk pulang;

- Bahwa benar kemudian Saksi Susilawati Lubis alias Susi menelpon Kakak Saksi Susilawati Lubis alias Susi yang bernama Hj. Dian dan menceritakan kejadian tersebut lalu atas kejadian tersebut Saksi



Susilawati Lubis alias Susi membuat laporan ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa benar adapun cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara Terdakwa menumbuk rahang dari Saksi Susilawati Lubis alias Susi sebelah kiri dan kanan dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan Terdakwa juga menunjang perut Saksi Susilawati Lubis alias Susi;

- Bahwa benar adapun sebab Terdakwa memukul Saksi Susilawati Lubis alias Susi adalah karena Saksi Susilawati Lubis alias Susi lebih dahulu menampar Terdakwa

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Susilawati Lubis alias Susi mengalami luka pada bagian wajah tepatnya dibagian rahang sebelah kiri dan kanan Saksi Susilawati Lubis alias Susi serta perut Saksi Susilawati Lubis alias Susi sebelah kiri lebam sehingga membuat Saksi Susilawati Lubis alias Susi Demam dan terbaring ditempat tidur dan Saksi Susilawati Lubis alias Susi terhalang melakukan aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” disini adalah merupakan subyek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya; Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas bernama **Ika Sari alias Ika** sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa sehingga



tidak terjadi error in Persona oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sebagaimana dirumuskan didalam rancangan Undang-undang sebagai dengan sengaja memberikan penderitaan badan pada orang lain dan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain. Perumusan ini kemudian menjadi penganiayaan saja, sedangkan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain merupakan interpretasi authentiek (pasal 351 ayat 4) selanjutnya doktrin menafsirkan penganiayaan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. Luka terdapat apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi Penganiayaan jelaslah sebagai melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain. Dalam hal ini dr. Nindia Latwo Septipa menyatakan pembuktian atas penganiayaan adalah cukup, apabila termuat bahwa pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka sebagai tujuan atau kehendak dari pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah memukul Saksi Susilawati Lubis alias Susi dengan menggunakan kunci sepeda motor pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 09.30 WIB di Jalan Dusun Sosopan Desa Sosopan Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu tepatnya didalam rumah Saksi Susilawati Lubis alias Susi;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 09.30 WIB pada saat itu Saksi Susilawati Lubis alias Susi sedang berada dirumah Saksi Susilawati Lubis alias Susi dan pada saat itu Saksi Susilawati Lubis alias Susi sedang mencuci pakaian bersama Saksi Devani Syaputri alias Vani lalu tiba-tiba datang Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Susilawati Lubis alias Susi dan langsung menuju dapur;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Susilawati Lubis alias Susi "Bu, minta KTP saya" lalu Saksi Susilawati Lubis alias Susi pun mengambil KTP milik Terdakwa dari dalam kamar lalu Saksi



Susilawati Lubis alias Susi berikan kepada Terdakwa lalu setelah memberikan KTP tersebut kepada Terdakwa lalu tiba-tiba Terdakwa langsung mengatakan kepada Saksi Susilawati Lubis alias Susi "Kenapa keberatan kau, kalau aku kerja bawa anak" sambil menunjuk-nunjuk Saksi Susilawati Lubis alias Susi pakai jari telunjuknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Susilawati Lubis alias Susi pun menjawab dengan mengatakan "Jangan kau tunjuk-tunjuk aku", kok jadi manggil kau, kau sama ku dan kalau memang gak suka aku, kau kerja disini gak mungkin lah ku jagain anakmu" lalu Saksi Susilawati Lubis alias Susi pun kembali mengatakan "Kau dengar ya, kau cari kerjaan kayak yang ku buat sama mu, kau kerja dijemput, pulang diantar dan aku jagain anakmu, kau carilah dulu tempat kerja lain kayak gitu" sambil Saksi Susilawati Lubis alias Susi menyorong badan Terdakwa dan berkata kembali kepada Terdakwa "Udahlah pulanglah kau dari rumah ku, jangan kau pijakkan kakimu dirumah ku";

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menjawab dengan mengatakan "Masih numpang nya kau dirumah ini" lalu Saksi Susilawati Lubis alias Susi mengatakan "Numpang pun aku, bukan rumah mu yang ku tumpangi" sambil Saksi Susilawati Lubis alias Susi mendorong Terdakwa agar pulang pulang atau keluar dari rumah Saksi Susilawati Lubis alias Susi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa langsung menumbuk wajah Saksi Susilawati Lubis alias Susi sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanannya lalu kemudian anak Saksi Susilawati Lubis alias Susi yang pada saat itu sedang berada di dapur langsung datang menghampiri sambil menangis dan memeluk Saksi Susilawati Lubis alias Susi;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Susilawati Lubis alias Susi pun memegang Anak Saksi Susilawati Lubis alias Susi dengan tangan kiri Saksi Susilawati Lubis alias Susi dan tangan kanan Saksi Susilawati Lubis alias Susi mendorong-dorong Terdakwa agar keluar dari rumah Saksi Susilawati Lubis alias Susi, dan setelah itu Terdakwa kembali menumbuk tangan Saksi Susilawati Lubis alias Susi sebelah kiri dan juga wajah Saksi Susilawati Lubis alias Susi sebelah kanan sambil menggenggam kunci sepeda motornya;

Menimbang, bahwa selanjutnya anak Saksi Susilawati Lubis alias Susi yang bernama Gijel berlari keluar meminta tolong ke pada Satpam yang kebetulan sedang berjaga di sebuah rumah tepat di samping rumah Saksi Susilawati Lubis alias Susi akan tetapi Saksi Susilawati Lubis alias Susi kembali menyorong-nyorong Terdakwa agar keluar dari rumah Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susilawati Lubis alias Susi dan tepat diteras rumah Saksi Susilawati Lubis alias Susi, Terdakwa sempat mengambil batu dan hendak melempar kepada Saksi Susilawati Lubis alias Susi namun Satpam yang dipanggil Anak Saksi Susilawati Lubis alias Susi tersebut langsung memberhentikan Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk pulang;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Susilawati Lubis alias Susi menolong Kakak Saksi Susilawati Lubis alias Susi yang bernama Hj. Dian dan menceritakan kejadian tersebut lalu atas kejadian tersebut Saksi Susilawati Lubis alias Susi membuat laporan ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara Terdakwa menumbuk rahang dari Saksi Susilawati Lubis alias Susi sebelah kiri dan kanan dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan Terdakwa juga menunjang perut Saksi Susilawati Lubis alias Susi;

Menimbang, bahwa adapun sebab Terdakwa memukul Saksi Susilawati Lubis alias Susi adalah karena Saksi Susilawati Lubis alias Susi lebih dahulu menampar Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Susilawati Lubis alias Susi mengalami luka pada bagian wajah tepatnya dibagian rahang sebelah kiri dan kanan Saksi Susilawati Lubis alias Susi serta perut Saksi Susilawati Lubis alias Susi sebelah kiri lebam sehingga membuat Saksi Susilawati Lubis alias Susi Demam dan terbaring ditempat tidur dan Saksi Susilawati Lubis alias Susi terhalang melakukan aktifitas sehari-hari sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 445/001/UPT.RSUD/II/2024 tanggal 15 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh dr. Nurbainah Harahap, dokter umum di UPT. RSUD Kotapinang dengan hasil pemeriksaan luka robek akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas pertimbangan perbuatan Terdakwa termasuk melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 515/Pid.B/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman dengan didasarkan asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan;

Menimbang, bahwa di persidangan antara Terdakwa dengan Saksi Susilawati Lubis alias Susi telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan telah dibuat Surat Perdamaian tanggal 18 Juli 2024 antara Terdakwa dengan Saksi Susilawati Lubis alias Susi, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang salah satu tujuannya adalah memulihkan hubungan antara Terdakwa, korban dan/atau masyarakat (vide Pasal 3 ayat (1) huruf b) dan jika dikaitkan dengan Pasal 6 ayat (1) huruf c yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Hakim menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif apabila tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun, maka berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim dalam pelaksanaan persidangan maupun penjatuhan hukum berpedoman dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit terhadap Saksi Susilawati Lubis alias Susi;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatan sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa dan Saksi Susilawati Lubis alias Susi sudah berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ika Sari alias Ika** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 oleh, Rachmansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khairu Rizki, S.H., dan Bob Sadiwijaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Subakti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Adi Kuangga La Peruntus S. Meliala,
S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Khairu Rizki, S.H.

Rachmansyah, S.H., M.H.

dto

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Subakti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)